

개선요구 및 통보

제 목 시간외근무 관리 방법 불합리

소 관 부 서(기관) □□처

조 치 부 서(기관) □□처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「취업규칙」에 따라 업무상 필요한 경우 법령 및 단체협약에서 정한 바에 따라 업무시간 외에 시간외근무 또는 휴일근무(이하 “시간외근무”라 한다)를 실시하도록 하고 있다.

2. 판단 기준

공사 「시간외근무관리 지침」(이하 “지침”이라 한다) 제4조(예산통제 등)에 따르면 시간외근무 명령은 사전에 예산을 통제 받아 일(日)단위로 이루어져야 하고, 명령권자는 「위임전결 규정」에 따라 부서장으로 되어 있다.

한편, 공무원의 시간외근무 절차를 살펴보면 근무일별 사전 시간외근무 명령에 따라 근무하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 전산시스템을 사용하는 경우에는 시간외근무 사전 신청에 대한 사전승인을 시간외근무 명령으로 보고 있다.

그리고 사전에 시간외근무 명령 없이 근무시간을 초과한 경우에는 퇴근 시 당직 근무자의 확인을 받아 다음날까지 명령권자의 사후결재를 받도록 하고 있다.

따라서 공사의 시간외근무는 「지침」을 준수하여 일 단위로 부서장이 소속직원에게

명령하여 실시되어야 하며 그 절차는 상호 합의하의 지시·수명 또는 사전신청·승인의 형식으로 ‘사전명령 원칙’을 지키는 것이 합리적이다.

그리고 사전명령 원칙에도 불구하고 불가피하게 부서장의 사전명령 절차 없이 시간외 근무가 발생하였다면 실시 직원은 지체 없이 부서장에게 사후결재를 받는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

2022. 8. 26. 감사일 현재 공사의 시간외근무 실시 현황을 점검한 결과 전자문서시스템과 인사급여시스템을 병행하여 사용하고 있었다.

전자문서시스템을 사용하여 시간외근무를 명령할 경우에는 부서장이 결재함으로써 문서의 효력이 발생하고, 문서의 기안과 결재시각을 명확하게 알 수 있어 사전명령 원칙에 따라 시간외근무가 이루어졌는지 여부를 객관적으로 확인할 수 있다.

반면에 인사급여시스템을 사용하여 시간외근무를 명령할 경우에는 부서장의 승인 절차 없이 직원이 시간외근무 내역을 입력하고 있으며 입력과 수정이 시간외근무 실시 일자에 상관없이 가능하다.

따라서 인사급여시스템을 이용하여 시간외근무를 실시하도록 할 경우에는 사전에 명령권자에게 시간외근무를 신청하고 승인 받도록 보완하여 사전명령 원칙을 준수할 필요가 있고, 입력된 시간외근무 내역을 근태 담당자 등 권한을 보유한 직원을 제외하고 수정할 수 없도록 개선할 필요가 있다.

그리고 불가피하게 명령권자의 사전명령 없이 시간외근무가 발생한 경우에는 실시 직원이 그 사유와 구체적인 업무내용 등을 기재한 시간외근무 명령서를 다음 근무일이 도래한 즉시 명령권자에게 확인·승인받도록 하여 절차를 강화할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ■■■처는 감사결과를 수용하면서 시간외근무 신청 등 관리방법을 인사급여시스템으로 통합 운영하고, 인사급여시스템에서 현재일 이전의 시간외근무 내역은 수정할 수 없도록 조치한 후 장기적으로 시스템 개발 등을 통해 현재 결제 방식을 개선하고 사후에 발생하는 시간외근무 등은 요청문서를 통해 근태담당자가 변경하도록 시스템을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■처장은

인사급여시스템에서 직원이 시간외근무 내역을 임의로 사후에 입력·수정할 수 없도록 조치하고(개선)

시간외근무를 사전에 부서장의 결재를 받도록 하는 등 인사급여시스템 개선과 종합적인 관리 방법 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)